

1503385-52.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DENÚNCIA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REFORMA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503385-52.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2293142/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 21058539 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3479/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2293142/2021 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILTON RIAN MARIANO DA SILVA RAIMUNDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Nilton Rian Mariano da Silva Raimundo, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 18h00min, na Avenida Fernando Paolieri, altura do número 152, Jardim Planalto de Viracopos, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito conjunto, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra a vítima "L.S.B.", uma aliança e um relógio de pulso, marca Orient, pertencentes à vítima "L.S.B.".

Consta ainda que, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 18h00min, na Avenida Fernando Paolieri, altura do número 152, Jardim Planalto de Viracopos, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, constrangeu a vítima "L.S.B.", mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade dela como condição necessária para obtenção, em favor de ambos, de indevida vantagem econômica, isto é, a fornecer a senha dos aplicativos de banco instalados em seu aparelho celular, para possibilitar transferência de valores de sua conta bancária para outra conta não identificada.

Auto prisão em flagrante (págs. 05/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 15/18); auto de exibição e apreensão (pág. 19) e laudo pericial do objeto (págs. 64/66).

Por decisão proferida em 08 de novembro de 2021 (págs. 61/62), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 79), o que fez por meio do advogado constituído (págs. 82/92).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pelo reconhecimento de crime impossível em relação ao delito previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal, devendo ser mantida, apenas, a tipificação prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal. Na hipótese de condenação, nos termos da denúncia, postulou pelo reconhecimento do concurso formal, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, regime semiaberto e aplicação da detração.

É o relatório.

Fundamento e decido

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente. Vejamos.

A vítima "L.S.B.", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, trafegava com o veículo Honda/Acord, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles estava armado, aproximou da porta do motorista e anunciou o assalto. Quis entregar o automóvel, porém os sujeitos ordenaram que abrisse a porta traseira para que, assim, pudessem embarcar neste, neste instante, o outro indivíduo, sem a arma, tirou seu relógio e aliança, além de pegar seu aparelho celular, pedindo sua senha para acessar a conta bancária. Declarou que não se recordava da senha, visto que os indivíduos ordenaram que seguisse caminho, quando avistou uma viatura da Polícia Militar e informou que estava sendo sequestrado. Que travou as portas traseiras do veículo, porém, neste momento, um dos indivíduos, que estava na posse da aliança e relógio, pulou para o banco da frente, saindo pela porta do carona, e evadiu-se, porém o outro indivíduo, que estava armado, permaneceu no banco traseiro, sendo rendido. Por fim, declarou que seu aparelho celular permaneceu no interior no veículo, recuperando-o, sendo que a todo momento foi ameaçado de morte.

Em juízo, reconheceu o acusado como autor do crime. Disse que foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto e pediram para abrir a porta traseira do veículo. Um assaltante ficou no banco de trás e o outro no banco da frente. Que o réu estava armado. Os roubadores pediram a senha do celular e conversaram entre eles que iriam fazer PIX, entretanto, o declarante não conseguiu recordar a senha. Avistou a viatura da polícia e os roubadores disseram que se o declarante parasse eles iriam matá-lo. Que conseguiu sair do veículo e começou a gritar. Que o acusado ficou no carro e os policiais conseguiram abordá-lo. Que o crime durou cerca de meia hora. Que viu somente uma arma. Que os roubadores levaram seu relógio, aliança e celular. Que o acusado pediu a senha do celular.

A testemunha Cláudia Botelho dos Santos Soares, policial militar, ouvida exclusivamente em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, junto ao seu colega de farda, realizava patrulhamento de rotina, quando um veículo parou próximo a viatura e o condutor deste solicitou por socorro, alegando que estava sendo roubado. Neste momento, um sujeito evadiu-se, porém o outro, que estava em

posse do celular da vítima, foi detido. Em revista, foram localizados um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular. A vítima contou que havia sido sequestrado por dois indivíduos, sendo obrigado a conduzir o automóvel, sofrendo grave ameaça de morte.

Em juízo, disse que estava em patrulhamento, um veículo passou, sendo que o motorista parou, abriu a porta do carro e disse que estava sendo vítima de sequestro. Que os réus estavam dentro do carro. A pessoa que estava no banco do passageiro conseguiu correr, sendo que o outro indivíduo permaneceu no interior do veículo. O indivíduo que ficou no carro estava com uma réplica de arma de fogo e dois celulares da vítima. A vítima disse que subtraíram aliança, relógio, sendo que a chave do veículo foi localizada na via.

A testemunha Pedro Henrique dos Santos Sengling, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por sua colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento no dia dos fatos e quando manobrou a viatura, um veículo preto parou na frente, sendo que o motorista gritou e disse que estava sendo sequestrado. Que o passageiro do veículo conseguiu correr. No banco de trás avistaram um segundo indivíduo que usava touca na cabeça. Com o acusado, localizaram uma réplica de arma de fogo. O motorista disse que foi fazer um serviço na região e foi sequestrado por dois indivíduos. O acusado disse que estava com seu comparsa e efetuaram o roubo. A vítima disse que os indivíduos foram violentos e queriam senha para transferência de PIX. O indivíduo que se evadiu conseguiu levar o relógio e aliança da vítima.

O acusado Nilton Rian Mariano da Silva Raimundo, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, disse que no dia dos fatos foi entregar currículos. Que quando estava próximo a sua residência, um amigo lhe chamou e disse que "iriam ganhar um dinheiro". Que seu amigo tirou uma arma da cintura, anunciou o assalto e falou para a vítima entrar no carro. Como ficou com medo, também entrou no carro. Que não pediu senha de aplicativo e não ameaçou a vítima. Que a vítima pediu socorro ao avistar a viatura da polícia militar.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado os delitos imputados ao acusado:

Em relação ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, em concurso de duas ou mais pessoas.

A vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Ademais, reconheceu o réu em juízo, como sendo um dos autores do crime.

Importante salientar que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima deve ser prestigiada, não podendo ser desmerecida para os esclarecimentos dos fatos, uma vez que, comumente, é a única a presenciar a conduta delitiva do réu.

Ou seja, tratando-se de uma pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que ela vá mentir em juízo e acusar um inocente. Sendo assim, o reconhecimento do acusado é prova segura da autoria.

Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, "seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado".

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS – DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a

qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

No mesmo sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Sendo assim, não havendo motivos para acreditar que a vítima imputaria, falsamente, um crime a um indivíduo desconhecido, ainda mais quando presentes os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como foi, é prova robusta e segura capaz de ensejar decreto condenatório, sobretudo quando em harmonia com os demais meios de prova e não é coligado nos autos nenhuma arguição que evidencie quaisquer vícios no reconhecimento.

Neste sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTCRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Não só, a declaração da vítima é coerente e encontra-se em harmonia e concordância com o depoimento das testemunhas e com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, ainda, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado.

Destarte, inexistente qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento ou que leve esta magistrada a crer que a narrativa foi fantasiosa ou inverídica.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266)

Outrossim, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial

deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

O acusado, por sua vez, não apresentou qualquer versão que pudesse abalar a prova produzida. Não sendo crível que tenha entrado no carro apenas porque foi

surpreendido pela atitude do terceiro indivíduo que conseguiu evadir-se, oportuno lembrar que a vítima apontou o réu como a pessoa que trazia consigo a arma e que pedia seu celular, ficando cristalino o liame subjetivo entre os autores do roubo.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, restou, de igual sorte, reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

É também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação criminal. Roubo. Causa de aumento. Concurso de agentes. Prova. Vítima.

Valor do depoimento. A identificação da autora concursiva é prescindível para a incidência da respectiva causa de aumento de pena, sendo a palavra da vítima

suficiente para comprovar o concurso de agentes quando da prática de roubo." (TJSP;

Apelação Criminal 0062684-88.2012.8.26.0050; Relator(a): Sérgio Mazina Martins;

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -

8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

(grifei)

Vislumbra-se que, no caso em tela, a grave ameaça restou comprovada, vez que o acusado exibiu para a vítima um simulacro de arma de fogo, o que impôs medo e temor, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

O laudo pericial do objeto (simulacro de arma de fogo) encartado às págs. 64/66, atestou que "cumpre consignar que a semelhança com uma arma de fogo, aliada às condições psicológicas da(s) vítima(s) no momento da ocorrência, permite inferir que tal peça pode, perfeitamente, ser confundida com uma arma de fogo verdadeira e é capaz de exercer poder de intimidação".

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranqüila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO.MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP.ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0). Ainda: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013). Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0). Restando a configuração do delito em sua forma consumada, mormente porque parte da res subtraída não foi recuperada. Reitera-se que a empreitada criminoso do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança. Em relação ao delito previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal. O conjunto probatório permite inferir, ainda, que o réu, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, constrangeram a vítima "L.S.B.", mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade dela como condição necessária para obtenção, em favor de ambos, de indevida vantagem econômica, isto é, a fornecer a senha dos aplicativos de banco instalados em seu aparelho celular, para possibilitar transferência de valores de sua conta bancária para outra conta não identificada. Neste azo, a acusação ao indivíduo apresenta-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos. A vítima confirmou em juízo que durante o período em que esteve privada de sua liberdade, além de ter seus bens subtraídos conforme acima mencionado, o réu exigiu a senha dos aplicativos de banco instalados em seu aparelho celular, mas não conseguiu realizar a transferência, pois não se lembrou da senha. Há que se pontuar, nos moldes do que dispõe a Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, que o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Destarte, a negativa do réu restou isolada diante de uma análise minuciosa dos

fatos.

Necessário pontuar que não há que se falar absorção do delito de extorsão ou mesmo concurso formal de delitos. Há que se destacar que os delitos imputados ao acusado possuem objetividades jurídicas distintas.

Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DENÚNCIA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REFORMA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFIRMOU TER SIDO O RÉU UM DOS AUTORES DOS CRIMES. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONSTRANGIMENTO E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE BEM MÓVEL COMPROVADOS PELA PROVA ORAL JUDICIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. 1. As autorias dos crimes de roubo e de extorsão restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). 2. Ausência de nulidade no reconhecimento de pessoa. A colocação de outras pessoas ao lado do réu é uma mera recomendação do Código de Processo Penal. Art. 226, II, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 377046/RS, Agravo regimental em agravo especial 2013/0265288-0 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 08/05/2014; AgRg no HC 272660/ES, Agravo regimental no habeas corpus 2013/0201149-2 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 22/04/2014; HC 196797/SP, Habeas corpus 2011/0027108-5 - 6ª T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 11/03/2014; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 72789/CE, Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial 2011/0260462-0 - 5ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 18/02/2014; AgRg no REsp 1304484/RJ, Agravo regimental no recurso especial 2012/0030224-7 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 18/02/2014 e AgRg no REsp 1379099/SP, Agravo regimental no recurso especial 2013/0123175-0 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 26/11/2013). 3. Roubo. Desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal ou de furto. Impossibilidade. Grave ameaça configurada. 4. Emprego de arma de "fogo" devidamente comprovado pelas palavras da vítima, que disse ter sido abordada pelos roubadores, que se encontravam armados. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 94.236/RS - 2ª T. - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 03.09.2013 - DJU 19.09.2013; RHC 113.274/DF - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 11.06.2013 - DJU 10.09.2013; HC 110.746/MS - 2ª T. - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.11.2012 - DJU 11.12.2012; HC 111.959/SP - 2ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 07.08.2012 - DJU 17.08.2012 e HC 108.435/RS - 1ª T. - Rel.

Min. Rosa Weber - j. 06.03.2012 - DJU 22.03.2012), do STJ (HC 267.397/SP - 6ª T. - Rel. Min. Og Fernandes - j. 07.05.2013 - DJU 20.05.2013; HC 257.827/SP - 6ª T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 21.03.2013 - DJU 02.04.2013; HC 239.769/SP - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.03.2013 - DJU 19.03.2013 e AgRg no RESp 1.348.318/MG - 6ª T. - Rel. Min. Assusete Magalhães - j. 18.12.2012 - DJU 25.03.2013) e do TJSP (Ap. 0049191-44.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Sydnei de Oliveira Jr. - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013). Reforma. 5. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 6. Restrição da liberdade da vítima, comprovada pela prova oral judicial, corroboradora da não menos robusta prova oral extrajudicial, haja vista ter ela permanecido por tempo juridicamente relevante (aproximadamente trinta minutos) em poder dos roubadores, no interior do veículo. Precedentes do STJ (Aresp n. 693.416/MS - 2015/0095436-3 - 5ªT. - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Desembargador convocado do TJ/PE - j. 13.05.2015 - Dje 20.05.2015; HC n. 212613/MG - 2011/0158389-2 - 5ªT. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 15.10.2013 - Dje 25.10.2013; EDCI no RESp n. 1286810/RS - 2011/0246710-7 - 5ªT. - Rel. Min. Campos Marques/Desembargador convocado do TJ/PR - j. 23.04.2013 - Dje 26.04.2013 e HC n. 180586/RJ - 2010/0138451-7 - 6ªT. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 16.02.2012 - Dje 05.03.2012). 7. Roubo consumado. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a "res", saia da esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para coisa nenhuma questionamento acerca da imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e pacífica. Precedentes do STF (RE 102.490/SP - Rel. Min. Moreira Alves - j. 17.09.1987; HC 126.344/MG - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 07.10.2015; RHC/MS 122.049/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 20.05.2014; RHC 118.627/RJ - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 04.02.2014; RHC 119.611/MG - Rel. Min. Luiz Fux - j. 10.12.2013; HC 118.796/SP - Rel. Min. Rosa Weber - j. 11.12.2013 e HC 114.328/SP - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 23.04.2013) e do STJ (REsp 1.508.263/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Dje 25.06.2015; AREsp 306.435/DF - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Dje 24.06.2015; AREsp 689.700/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Dje 24.06.2015; RESp 1.525.268/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Dje 22.06.2015 e AREsp 612.464/MG - Rel. Min. Newton Trisotto - Dje 15.06.2015). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.499.050/RJ - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 14.10.2015). Por fim, a cristalizar, definitivamente, o entendimento acima, o Superior Tribunal de Justiça aprovou, no dia 14 de setembro de 2016, a Súmula n. 582, cujo texto diz o seguinte: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 8. É medida de rigor a condenação do réu pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do Código Penal), uma vez que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima. 9. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Súmula n. 96, do STJ. 10. Crime único ou continuado entre o roubo e a extorsão. Impossibilidade. É clássica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes não se qualificam como fato típico único. Ainda, não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-



versa. Aplicabilidade do princípio da consunção. Impossibilidade. É que vale ser esclarecido que o princípio da consunção somente deve ser aplicado quando forem praticados crimes que tenham nexos de dependência entre si, de modo que o primeiro delito, também conhecido por crime-meio, ficará absorvido pelo segundo – crime-fim –, solucionando, portanto, o conflito aparente de normas, o que não foi o caso dos autos. Isso porque, em situações como a dos autos, nas quais a vítima é roubada e depois extorquida, restam configurados dois crimes autônomos, o primeiro, de roubo triplamente majorado e o segundo de extorsão qualificada. Impossível, portanto, a tese de ocorrência de delito único ou do crime continuado. Inteligência da Doutrina e precedentes do STF (HC 113.900 – 2ª T. – Rel. Min. Teori Zavascki – DJe 19.11.2014 e HC 121.395/DF – 1ª T. – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 21.10.2014 – DJe 21.11.2014) e do STJ (HC 127.320/SP – 6ª T. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 07.05.2015 – DJe 15.05.2015; HC 185.815/SP – 6ª T. – Rel. Min. Marilza Maynard – Desembargadora Convocada do TJ/SE – j. 04.02.2014 e Resp n. 1.255.559/DF – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – j. 11.06.2013). Aplicação das regras do concurso material de crimes. 11. É medida de rigor o exasperamento das penas-base do réu, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal. 12. Corretamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do réu. Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I, do art. 61, do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência. Precedente do STF (RE 453.000 – Tribunal Pleno – Repercussão Geral – Rel. Min. Marco Aurélio – j. 04.04.2013 – DJe 03.10.2013). 13. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de Maus Antecedentes Criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Assim a jurisprudência do STF (RHC 92.611/RJ – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 02.05.13; RHC 110.727/DF, Rel. Min. Ellen Gracie – j. 21.05.10 e HC 94.846/RS – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 24.10.08) e do STJ (HC 271.901/SP – Rel. Min. Ericson Marinho – j. 24.03.15; HC 210.359/SP – Rel. Min. Gurgel de Faria – j. 03.03.15; HC 213.481/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro – j. 04.11.14; HC 266.828/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 18.06.14; HC 268.859/RS – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze – DJe 23.04.14; HC 267.543/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 21.05.13; HC 203.898/MS – Rel. Min. Og Fernandes – j. 12.04.12; HC 145.061/MS – Rel. Min. Gilson Dipp – j. 28.09.10). 14. Terceira fase. Reforma. Aplicação da fração de 1/2 (metade). Isto porque, em razão do maior número de majorantes, extrai-se maior temibilidade demonstrada pelos agentes, o que torna mais difícil a defesa da vítima. Punir um criminoso, que cometeu crime nas condições acima narradas, com o mesmo rigor que aquele que incorreu em infração majorada apenas por uma das hipóteses do §2º, do art. 157, do Código Penal, a meu ver, é uma grave injustiça, em contrapasso com a própria função retributiva da pena. As circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto possibilitam o aumento em 1/2 (metade). Precedente do STJ (HC 252.657 – MS (2012/0180731-0) – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 04/02/2014). 15. É medida de rigor a manutenção da imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de roubo. Fixo, ainda, o regime fechado para o cumprimento da pena do crime de extorsão qualificada, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa, sem se olvidar da sua reincidência, a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF (HC 115.534/SP – 2ª T. – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 18.06.2013 – DJU 01.07.2013 e HC 96.323/SP – 1ª T. – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 10.03.2009 – DJU 17.04.2009) e do STJ (AgRg no AREsp 169.855/SP – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – j. 16.05.2013 – DJU 29.05.2013; HC 260.573/SP – 6ª T. – Rel. Min. Og Fernandes – j. 21.05.2013 – DJU 31.05.2013 e HC 258.075/SP – 5ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 18.12.2012 – DJU 01.02.2013). 16. Detração penal. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente

deve ser operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ (HC 169.072/SP - Rel. Min. Og Fernandes - 6ª T. - j. 10.06.2010 - DJE 01.07.2010) e do TJSP (Ap. n. 0081564-28.2011.8.26.0224 - Rel. Des. Ivana David - 3ª Câmara Criminal Extraordinária - j. 09.10.14 e HC 0030500-64.2014.8.26.0000 - Rel. Des. Paulo Antônio Rossi - 12ª Câmara de Direito Criminal - j. 08.10.14). 17. Expedição de mandado de prisão. As condenações criminais a penas privativas de liberdade, confirmadas em v. Acórdãos deste Tribunal de Justiça, autorizam a expedição de mandado de prisão. Os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário, exigem garantia de acesso ao duplo grau de jurisdição (e não ao "infundável" grau de jurisdição). Os Recursos Especiais e Extraordinários, direcionados aos Tribunais Superiores, não têm, em regra, efeito suspensivo. Assim, consoante o recente julgamento, no STF, do HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki (confirmado, em data mais recente, no julgamento das medidas cautelares nas ADCs n. 43 e n. 44), possível determinar a expedição de mandado prisional em desfavor do réu. Precedente do STJ (REsp n. 1484415/DF - 6ª T. - Trecho do Voto Vencedor do Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 03.03.2016). De fato, têm-se inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, em suas muitas composições, respaldando o entendimento aqui adotado, diretriz que preponderou na Corte desde a entrada em vigor da Constituição Federal até o ano de 2009 (HC 67199 - 2ª T. - Rel. Min. Célio Borja - j. 25.04.1989 - DJ 28-09-1990; HC 68037 - 2ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho - j. 10.05.1990 - DJ 21-05-1993; RHC 67857 - 2ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho - j. 19.06.1990 - DJ 12-10-1990; HC 69039 - 2ª T. - Rel. Min. Carlos Velloso - j. 17.12.1991 - DJ 10-04-1992; HC 69083 - 2ª T. - Rel. Min. Célio Borja - j. 25.02.1992 - DJ 08-05-1992; HC 69176 - 2ª T. - Rel. Min. Paulo Brossard - j. 15.09.1992 - DJ 23-10-1992; HC 69605 - 1ª T. - Rel. Min. Octavio Gallotti - j. 13.10.1992 - DJ 04-12-1992; HC 69964 - Pleno - Rel. Min. Ilmar Galvão - j. 18.12.1992 - DJ 01-07-1993; Pet 721 AgR - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18.05.1993 - DJ 13-08-1993; HC 70363 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 08.06.1993 - DJ 03-12-1993; HC 70351 - 2ª T. - Rel. Min. Paulo Brossard - j. 22.03.1994 - DJ 10-06-1994; HC 71443 - 2ª T. - Rel. Min. Francisco Rezek - j. 04.10.1994 - DJ 21-06-1996; RHC 71959 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Francisco Rezek - j. 03.02.1995 - DJ 02-05-1997; HC 72102 - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 14.02.1995 - DJ 20-04-1995; HC 72077 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa - j. 03.03.1995 - DJ 16-06-1995; HC 72162 - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - j. 07.03.1995 - DJ 05-05-1995; HC 71723 - 1ª T. - Rel. Min. Ilmar Galvão - j. 14.03.1995 - DJ 16-06-1995; HC 72061 - Pleno - Rel. Min. Carlos Velloso - j. 26.04.1995 - DJ 09-06-1995; HC 72155 - 2ª T. - Rel. Min. Francisco Rezek - j. 20.06.1995 - DJ 03-05-1996; HC 72171 - 1ª T. - Rel. Min. Sydney Sanches - j. 22.08.1995 - DJ 27-10-1995; HC 72518 - 1ª T. - Rel. Min. Octavio Gallotti - j. 29.08.1995 - DJ 27-10-1995; HC 72610 - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 05.12.1995 - DJ 06-09-1996; HC 73186 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 15.12.1995 - DJ 29-03-1996; HC 73151 - 1ª T. - Rel. Min. Moreira Alves - j. 18.12.1995 - DJ 19-04-1996; HC 72689 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 02.04.1996 - DJ 17-05-1996; HC 73792 - 1ª T. - Rel. Min. Sydney Sanches - j. 21.05.1996 - DJ 06-09-1996; HC 74850 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 08.04.1997 - DJ 22-09-2000; HC 75233 - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - Rel. p/ Acórdão: Min. Moreira Alves - j. 23.09.1997 - DJ 19-11-1999; Pet 1324 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão: Min. Nelson Jobim - j. 23.03.1998 - DJ 24-03-2006; HC 77173 - 2ª T. - Rel. Min. Maurício Corrêa - j. 17.11.1998 - DJ 27-04-2001; RHC 79972 - 2ª T. - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 22.02.2000 - DJ 13-10-2000; RHC 80091 - 1ª T. - Rel. Min. Moreira Alves - j. 25.04.2000 - DJ 16-06-2000; HC 80174 - 2ª T. - Rel. Min. Maurício Corrêa - j. 06.06.2000 - DJ 12-04-2002; HC 80939 - 1ª T. - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 06.08.2002 - DJ 13-09-2002; HC 82490 - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - j. 29.10.2002 - DJ 29-11-2002; HC 84235 - 2ª T. - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 14.09.2004 - DJ 15-10-2004; HC 84909 - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 22.02.2005 - DJ 06-05-2005; HC 84500 - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 23.08.2005 - DJ 14-10-2005; HC 86328 - 1ª T. - Rel. Min. Eros Grau - j. 27.09.2005

- DJ 14-10-2005; HC 86628 - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 29.11.2005 - DJ 03-02-2006; HC 85616 - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 24.10.2006 - DJ 17-11-2006; HC 89175 - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 06.02.2007 - DJ 23-03-2007; HC 89952 - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 15.05.2007 - DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007; HC 91675 - 1ª T. - Rel. Min. Carmen Lúcia - j. 04.09.2007 - DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007; HC 90645 - 1ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Menezes Direito - j. 11.09.2007 - DJe-142 DIVULG 13-11-2007 PUBLIC 14-11-2007 DJ 14-11-2007). 18. Pedido de Justiça Gratuita rejeitado, pois qualquer discussão acerca da exequibilidade ou não da sua cobrança é matéria pertinente ao Juízo das Execuções Criminais e lá deve ser questionada. 19. Negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso Ministerial, com ordem de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu." (TJSP; Apelação Criminal 3035578-68.2013.8.26.0405; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)

Logo, ante as considerações acima, não há que se acolher a tese da defesa quanto ao reconhecimento da prática de um único delito. Deve-se, portanto, a teor da Jurisprudência dominante reconhecer o concurso material de delitos.

Nem se diga que houve crime impossível, os réus queriam realizar operações bancárias, e o simples fato de exigirem a senha para desbloqueio do celular já configura o delito de extorsão, o desbloqueio efetivo do celular é mero exaurimento do delito, de igual modo a efetiva obtenção de qualquer proveito econômico da conduta.

Ademais, a restrição de liberdade da vítima era uma das condições de forma a se obter a vantagem ilícita e, assim, plenamente caracterizada a ocorrência da qualificadora prevista no artigo 158, §3º, do Código Penal.

Data vênua aos esforços do digno Defensor, a condenação é a medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista a inegável agressividade do acusado que, inclusive, ameaçou a vítima de morte. No mais, embora primário, o réu ostenta diversos atos infracionais (págs. 56/57), o que demonstra sua personalidade avessa ao cumprimento das leis e comportamento desviado das boas práticas, já comprometido com o mundo do crime, desde de tenros anos. Destaque-se que, sobre a possibilidade de se considerar os atos infracionais como revelador da personalidade do agente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Embora os registros ostentados pelo recorrente de prática de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedente da 3ª Seção. Ressalva do entendimento do Relator. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes". (RHC 77932 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0288676-3)

Na segunda fase, levando em consideração a atenuante da menoridade, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 07 (sete) anos,

02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista a inegável agressividade do acusado que, inclusive, ameaçou a vítima de morte. No mais, embora primário, o réu ostenta diversos atos infracionais (págs. 56/57), o que demonstra sua personalidade avessa ao cumprimento das leis e comportamento desviado das boas práticas, já comprometido com o mundo do crime, desde de tenros anos. Destaque-se que, sobre a possibilidade de se considerar os atos infracionais como revelador da personalidade do agente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Embora os registros ostentados pelo recorrente de prática de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedente da 3ª Seção. Ressalva do entendimento do Relator. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes". (RHC 77932 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0288676-3)

Na segunda fase, levando em consideração a atenuante da menoridade, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a serem observadas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu NILTON RIAN MARIANO DA SILVA RAIMUNDO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; bem como ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 158, §3º, do Código Penal. As penas deverão ser somadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada e periculosidade dos delitos cometidos, sendo incabível, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior